

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Cao Lộc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

V/v thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi
tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe, Trạm trung
chuyển hành khách -hàng hóa

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Cao Lộc, ngày 17/4/2023 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã có văn bản số 400/KT&HT hướng dẫn Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (*Đơn vị tổ chức lập quy hoạch*) về việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách -hàng hóa, tuy nhiên đến nay Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương chưa thực hiện xong.

Thực hiện Công văn 2651/VP-KT ngày 08/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc liên quan đến dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND huyện Cao Lộc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. Căn cứ các quy định hiện hành, UBND huyện Cao Lộc đề nghị Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (*Đơn vị tổ chức lập quy hoạch*) khẩn trương hoàn thành điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết trên cơ sở các nội dung chính như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;
- Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc;
- Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe và

Trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc;

- Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND huyện Cao Lộc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách -hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc;

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000;

- Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035;

- Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030;

- Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

II. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch đơn đốc Đơn vị tư vấn có trách nhiệm thực hiện đúng thời gian, tiến độ và chất lượng theo Hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật hiện hành;

2. Quy trình thực hiện

- Bước 1: Lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết;

- Bước 2: Thẩm định và phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết.

3. Trách nhiệm lấy ý kiến nội dung quy hoạch

- Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương phối hợp cùng UBND thị trấn Đồng Đăng, UBND xã Bảo Lâm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về Quy hoạch theo Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014. Thực hiện báo cáo lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; bổ sung phiếu lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong khu vực ranh giới quy hoạch.

Đơn vị tư vấn chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; phối hợp với chính quyền địa phương niêm yết hồ sơ, phát phiếu điều tra theo quy định. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.

4. Hình thức lấy ý kiến

- Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện bằng

hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;

- Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian lấy ý kiến: Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định tại khoản 4, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

5. Yêu cầu với quy hoạch chi tiết:

- Yêu cầu về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo chỉ đạo tại Công văn 4724/UBND-VP ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

- Quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thực hiện theo qui định tại phần Phụ lục của Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

III. Phối hợp thực hiện

Các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc; UBND thị trấn Đồng Đăng và UBND xã Bảo Lâm phối hợp với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường đối với các nội dung liên quan theo nội dung công văn 2651/VP-KT ngày 08/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

UBND huyện Cao Lộc hướng dẫn một số nội dung về việc lập, trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa như trên đề nghị Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, TN&MT;
- Trung tâm phát triển quỹ đất;
- UBND thị trấn Đồng Đăng;
- UBND xã Bảo Lâm;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Mạnh Cường